

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 866/2533

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

นายประพันธ์ จันทะวงษ์

จำเลย

นายประพันธ์ จันทะวงษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอวางเงินสดจำนวน 20,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(2) การกระทำของจำเลยผิดสองกรรมให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยผิดตามคำฟ้องข้อ 1ก. จำคุก 2 เดือน ผิดตามคำฟ้องข้อ 1ข. จำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 5 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 3 เดือน 10 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่า จำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์ (น่าจะเป็นผู้เสียหาย) จนครบถ้วนแล้ว แต่โจทก์ยังไม่ดำเนินการถอนคดีจำเลยประสงค์จะขอประกันตัวในระหว่างฎีกาเพื่อไปติดตามตัวโจทก์มาถอนคดี (อันดับ 69)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคา ประกัน 50,000 บาท (อันดับ 4,55)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ประกาศนั ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>